



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 120/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. אבי אורן ת.ז. 029475720
2. שמעון אורן ת.ז. 063475867
3. דינה אורן ת.ז. 04143681
ע"י ב"כ עוה"ד אליצור פלד
מרחוב המסגר 55 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: בעלי הדירות בבית ברחוב הרצל 108 תל אביב ואח'

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבקשת התובעים להכריז על הבית ברחוב הרצל 108 תל אביב הבנוי על חלקה 145 בגוש 7084 (להלן: "הבית") כ"בית מורכב" בהתאם להוראת סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") וכן להורות על הפרדת ניהולו.

התביעה הוגשה תחילה כנגד בעלי הדירות בבית באמצעות "ועד הבית".

בהחלטתי מיום 23.02.11 קבעתי כי לא ניתן לתבוע את בעלי הדירות בבית באמצעות נציגות הבית ולפיכך הוריתי לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן הכולל פירוט כתובתם של כל הנתבעים בתיק. כן הוריתי כי על התובעים להמציא, לידי כל אחד מהנתבעים, את כתב התביעה.

התובעים הגישו כתב תביעה מתוקן ביום 24.02.11.

ביום 14.04.11 נתקבלה בקשת התובעים לפיה אין בידם "להגיע" לחלק הארי של בעלי הדירות בבית ומשכך ביקשו כי אתיר לוועד הבית, אשר נבחר כדין, לייצג את בעלי הדירות בתובענה דנן.

תביעה להפרדת ניהול הרכוש המשותף בבית מגלמת בחובה, באופן אינהרנטי, שינוי בחבות של בעלי הדירות לתשלום חלקם היחסי בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. בין היתר, משום כך נקבע בע"א 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים מרח' ש"י עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברח' קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו) כי כל בעלי הדירות בבית צריכים להיות המשיבים בתובענה להפרדת ניהול הרכוש המשותף על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין.

כבוד השופט דרורי קובע בפסק דינו כי: "הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים ולפגוע בזכות הקניין ובציפיות הצדדים, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח. לשון הסעיף היא: "אם נוכח שנסיונות העניין מצדיקות לעשות כן". אומנם, הסעיף לא אומר זאת במפורש, אך מסתבר כי המפקח לא יפעיל סמכות זו אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 120/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי : כל בעלי הדירות בבית המשותף המקורי".

זאת ועוד.

הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מסמיכה את הנציגות כמורשה של בעלי הדירות "בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 נקבע כי:

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על- ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על- פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" (ההדגשות שלי, א.ס.).

תובענה להפרדת ניהול הרכוש המשותף בבית ולהכרזה על בית כ"בית מורכב", איננה כזו הקשורה בניהולו ובהחזקתו של הרכוש המשותף.

די בהקשר זה להפנות להוראת סעיף 59(א) לחוק המקרקעין המאפשר לבעלי הדירות בבית, להבדיל מנציגות הבית, לקבוע בתקנון הפרדת ניהולו של בית מורכב. כשם שלא יכולה נציגות הבית להסכים בשם בעלי הדירות או לחתום בשמם על תקנון הקובע הפרדה של ניהול הבית, כך אין היא רשאית לייצגם בהליך דנן.

המדובר, למעשה, בשאלה הקשורה בזכות הקניין של בעלי הדירות ברכוש המשותף בבית, ולכל אחד מהם זכות לטעון ביחס לקניינו.

לפיכך, בהתאם להוראות חוק המקרקעין וההלכה בעניין זה, לא הוסמכה נציגות בית משותף לייצג את בעלי הדירות בתובענה מסוג התובענה דנן.

אומנם, בעלי הדירות רשאים להסמיך את חברי הנציגות לפעול בשמם אף מחוץ לאותם כוחות אשר ניתנו לנציגות במסגרת הוראות חוק המקרקעין ותקנון הבית. אולם, לצורך כך נדרשת הרשאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 120/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מפורשת לעשות כן, המבוססת על דיני השליחות. במקרה שכזה אין המדובר בפעולה של הנציגות, כזו, אלא בהסמכה פרטנית של בעלי הדירות את חברי הנציגות לייצגם בנושא מסוים.

וידוגש, בעת שפועלת הנציגות במסגרת כוחותיה על פי דין, אזי פעולותיה מחייבות גם בעלי דירות שהתנגדו לפעולה, בעוד שככל שמדובר על פעולה שבסיסה הרשאה של בעלי הדירות כאמור, הרי שזאת תחייב, בהתאם לדיני השליחות, רק את מי שנתן את אותה ההרשאה.

קיומה של הרשאה כזו לחברי הנציגות אפשרי רק לאחר שבעלי הדירות בבית קיבלו את התובענה לידם ובחרו כי חברי הנציגות ייצגו אותם בהליך הקונקרטי. משלא עלה בידי התובעים להמציא את כתב התביעה לכל הנתבעים, הרי, שממילא, אין הסמכה מפורשת וברורה לחברי הנציגות "לייצג" את בעלי הדירות בתובענה שבפני.

בהקשר זה אבהיר כי, לדעתי, ככל שעילת התביעה כנגד הנציגות עניינה בנוגע לתחום כוחותיה כפי שנקבעו על פי הדין, ניתן לתבוע את הנציגות בלבד מבלי הצורך להגיש תביעה גם כנגד כל בעלי הדירות בבית. אולם, כאשר המדובר בתובענה שאינה במסגרת סמכויות הנציגות, דוגמת המקרה דנן, לא ניתן להתעלם מהצורך בהגשת תביעה כנגד כל בעלי הזכויות בבית.

לאור האמור לעיל אני דוחה את בקשת התובעים לאשר את ייצוג בעלי הדירות בבית על ידי הנציגות.

משלא עלה בידי התובעים לבצע מסירה של כתב התביעה לכל בעלי הדירות בבית אני מורה על מחיקת התובענה.

הדיון הקבוע ליום 27.04.11 מבוטל.

בנסיבות דנן, משלא הוגש כתב הגנה על ידי מי מהנתבעים, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי בתאריך, י' ניסן תשע"א, 14 אפריל 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב